

inversores. A pesar de su enorme tamaño en comparación con Mesa, era el paradigma de un objetivo de adquisición profundamente infravalorado, puesto que tenía unos riesgos negativos limitados y un gran potencial de beneficios.

En septiembre de 1983, Mesa se gastó 350 millones comprando 8,5 millones de acciones, lo cual representaba el 4,9 por ciento de Gulf Oil, y estaba justo por debajo del 5 por ciento que requería informar a la SEC y hacerlo público al mercado.³²⁹ Cuando Mesa acabó informando a la SEC en octubre, ya tenía 14,5 millones de acciones, lo cual representaba casi el 9 por ciento, que adquirió por el precio de 638 millones de dólares. Mesa mandó una Notificación 13G que indicaba una inversión pasiva, pero su reputación como adquiriente hostil provocó que en la directiva de Gulf cundiera el pánico. La junta anunció una reunión de accionistas extraordinaria para diciembre. El plan era que Gulf cambiara sus estatutos y reglamentos para suprimir varios derechos de los accionistas y cambiar la sede de Pensilvania a Delaware, que era más complaciente con los equipos de dirección. Pickens siguió comprando y, al acabar octubre, ya tenía el 11 por ciento de Gulf. El 31 de octubre, Mesa anunció que se proponía entablar una lucha de poder para evitar la nueva constitución de la empresa.³³⁰

En los días anteriores a la reunión especial de los accionistas, Pickens alabó los méritos del *royaltie trust* en la prensa y en las reuniones de los comités de los importantes accionistas institucionales de Gulf. Argumentó que el *royaltie trust* era la forma más eficiente de que Gulf compartiera sus enormes flujos de caja con los accionistas, y que no tenía sentido suprimir los derechos de los accionistas y reconstituir la empresa para impedir que un inversor activista implementara esta idea. A muchos inversores les preocupaba que Mesa estuviera detrás de un *greenmail*, así que Pickens organizó una conferencia de prensa en noviembre para dejar claro que Mesa quería «participar en la mejora de las acciones de Gulf en las mismas condiciones que el resto de los accionistas».³³¹ De ninguna forma tenía en mente un *greenmail*. A Pickens le costó vender la idea del *royaltie trust*, que se malinterpretó como una forma de liquidar la empresa. Pickens señaló que Gulf no había remplazado sus reservas desde 1971, de modo que ya estaba en liquidación.³³²

Cuando tuvo lugar la reunión de los accionistas el 10 de diciembre, Mesa